

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ទ. ២២)

คดีหมายเลขดำที่ อ.๑๘๐๓/๒๕๕๕
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๕๒๘/๒๕๕๖

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสัจจพลก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดี
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๘๘/๒๕๕๑
หมายเลขแดงที่ ๔๕๗/๒๕๕๕ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองพิษณุโลก)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภาและสำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดี พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ค่าจ้าง ๓๘๙,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ หลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ สท ๗๗๒๐๑/๐๘๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีให้แก้ไขงานปรับปรุงในส่วนต่อเติมมุขหน้าสำนักงาน เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าในแบบแปลนได้กำหนดไว้ว่าเป็นไม้เนื้อแข็ง แต่ผู้ฟ้องคดีนำไม้เนื้ออ่อนมาทำการก่อสร้างหลายแห่งและหลายจุดแทนไม้เนื้อแข็ง ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการโดยถูกต้องตามแบบแปลนในสัญญาจ้างที่กำหนดทุกประการ โดยส่งมอบงาน



/ในวันที่...

ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ สท ๗๗๒๐๑/๑๐๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า สัญญาจ้างได้หมดระยะเวลาการทำงานแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้รับการส่งมอบงานจ้าง จึงขอสงวนสิทธิการปรับตามสัญญาจ้าง ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ เป็นจำนวนเงินค่าปรับวันละ ๓๘๙ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แจ้งยืนยันว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามแบบแปลนที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญา ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และในวันเดียวกันผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ สท ๗๗๒๐๑/๑๑๒ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขงานเฉพาะในส่วนที่ผิดไปจาก แบบแปลนและติดตั้งป้ายโครงการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าได้ดำเนินการปรับปรุงต่อเติม ห้องประชุมสภาและสำนักงานตามแบบแปลนในสัญญาจ้างทุกประการ เนื่องจากก่อนที่จะได้ ลงมือทำการก่อสร้างนั้น ผู้ฟ้องคดีได้นำวัสดุเข้าไปกองไว้ในสถานที่ก่อสร้าง และได้มี นายช่างและเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีเห็นวัสดุดังกล่าวแต่ก็ไม่ทักท้วงว่าวัสดุที่นำไปใช้นั้น ไม่ถูกต้องตามแบบแปลน อีกทั้งช่างผู้ควบคุมงานก็ไม่ได้ส่งรายงานการก่อสร้างมาให้ ผู้ฟ้องคดีทราบแต่อย่างใด ส่วนเรื่องป้ายโครงการนั้น ผู้ฟ้องคดีได้นำไปติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะเบิกเงินค่าจ้างตามสัญญาได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมจ่ายเงินให้ จนหมดระยะเวลาการส่งมอบงานโดยมีเจตนาจะให้ผู้ฟ้องคดีเสียค่าปรับ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี มาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างตามจำนวน ที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๓๘๙,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงานวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ จนกว่าศาลจะมีคำสั่งให้ ชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี และค่าใช้จ่ายในการติดตามการเบิกเงินค่าจ้าง จำนวน ๒๐๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดียอมรับว่าได้ทำสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ กับผู้ฟ้องคดีจริง โดยเหตุพิพาทในสัญญาเกิดจากส่วนของงาน ต่อเติม मुखหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ซึ่งเป็นส่วนสุดท้าย ที่ต้องมีการเทพื้น ปูกระเบื้อง มุงโครงหลังคา งานไฟฟ้า ฝ้าเพดาน และฝ้าชายคา ซึ่งงานฝ้าเพดานในแบบแปลน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากำหนดให้เป็นไม้เนื้อแข็ง และในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑



/ระหว่าง...

ระหว่างก่อสร้างในส่วน मुखหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ฟ้องคดีได้นำไม้เนื้อแข็ง มาปะปนกับไม้เนื้ออ่อน ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างจึงได้มีบันทึก ข้อความลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ รายงานเรื่องดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ สท ๗๗/๒๐๑/๐๘๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ทักท้วง ขอให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้ แต่ผู้ฟ้องคดียังคงเพิกเฉย จนกระทั่งในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้ขอส่งมอบงานต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ สท ๗๗/๒๐๑/๑๐๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า สัญญาจ้างได้หมดระยะเวลาการทำงานแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ รับส่งมอบงานจ้างจากผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงขอสงวนสิทธิการปรับตามสัญญาจ้างในอัตรา ค่าปรับร้อยละ ๐.๑๐ เป็นจำนวนเงินค่าปรับวันละ ๓๘๙ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แจ้งยืนยัน ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่าได้ดำเนินการก่อสร้างโดยถูกต้องตามแบบแปลนแล้ว เนื่องจาก ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีนำไม้มากองไว้ในสถานที่ก่อสร้างได้มีเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีหลายคน พบเห็นแต่ไม่ได้มีการคัดค้านแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ สท ๗๗/๒๐๑/๑๑๒ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาติดตั้งป้ายโครงการพร้อมทั้งให้มาแก้ไข งานจ้างให้ถูกต้องตามรูปแบบ แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้มาติดต่อกับผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อแก้ไขงาน ให้แล้วเสร็จ และปัจจุบันยังคงไม่ทำการแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้อง ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดี กระทำผิดสัญญาจ้าง ถึงแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดียังไม่บอกเลิกสัญญาจ้างก็ตาม ก็ไม่เป็นเหตุ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากความรับผิดตามสัญญาจ้างข้อ ๕ ข. ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่สามารถตรวจรับงาน และจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาได้ และเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญาจ้าง โดยไม่ทำงาน ตามสัญญาจ้างให้ถูกต้องตามแบบ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมตรวจรับงานจ้าง และในสัญญาจ้างข้อ ๑๙ ได้กำหนดไว้โดยชัดเจนว่า หากมีกรณีโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง และคู่กรณี ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อสัญญาแต่กลับนำคดีมาฟ้องร้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ข้ามขั้นตอน จึงไม่มีอำนาจฟ้องร้องผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคดีนี้ต่อศาล



/ขอให้...

ขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารในส่วนของหน้ามุขโดยถูกต้องตามแบบแปลนและตามปริมาณวัสดุที่ได้ระบุไว้ในสัญญาจ้างทุกประการแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ สท ๗๗๒๐๑/๐๘๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปดำเนินการแก้ไขงานในส่วนของหน้ามุข โดยผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าไม้ที่นำมาใช้ในการก่อสร้างไม่ได้คุณภาพตรงตามแบบแปลนและปริมาณวัสดุที่ได้ระบุไว้ในสัญญาจ้าง นั้น จึงไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า นายช่างที่ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีกฎหมายเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานมาวัดได้ว่าไม้ชนิดใดเป็นไม้เนื้ออ่อนและไม้ชนิดใดเป็นไม้เนื้อแข็ง เนื่องจากกรณีงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสุขาของผู้ถูกฟ้องคดีตามหลักฐานเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ได้มีการนำเอาไม้เชิงชายที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาทำการก่อสร้างห้องน้ำ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังตรวจรับงานให้ผ่านและสามารถเบิกจ่ายเงินค่าจ้างได้ แต่กรณีนี้ผู้ฟ้องคดีได้นำไม้ที่มีคุณภาพดีกว่ามาทำการก่อสร้างแต่กลับไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าจ้างได้ และตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ สท ๗๗๒๐๑/๐๘๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำหนังสือฉบับดังกล่าวมาส่งให้ผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานต่อผู้ถูกฟ้องคดี ทั้ง ๆ ที่ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงปฏิบัติงานอยู่ในขั้นตอนของการตีบัวหยดน้ำซึ่งผู้ฟ้องคดีได้บอกกล่าวให้นายกองการการบริหารส่วนตำบลแม่สำมาปรึกษาในเรื่องการตีบัวหยดน้ำ แต่นายกองการการบริหารส่วนตำบลแม่สำมิได้ทักท้วงในเรื่องไม้ผาเพดานแต่อย่างใด จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีโดยถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างแล้ว กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ สท ๗๗๒๐๑/๑๐๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ขอสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับกับผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถทำได้

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำการปรับปรุงต่อเติมห้องสำนักงาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งตามแบบแปลนและใบปริมาณงานก่อสร้างได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีใช้ไม้เนื้อแข็งเป็นวัสดุในการก่อสร้างผาเพดานและจั่วบริเวณหน้ามุขสำนักงาน ผู้ฟ้องคดีกลับใช้ไม้เนื้ออ่อนประเภทไม้จ๊ว ไม้แก้ว เป็นวัสดุในการทำงาน แม้ผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างว่าได้นำวัสดุไม้เนื้ออ่อนมาวางกองไว้บริเวณหน้างานเป็นเวลาหลายวัน และได้มีพยานรู้เห็นการปฏิบัติงาน



/ของผู้ฟ้องคดี...

ของผู้ฟ้องคดี แต่การดำเนินการดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิทำงาน โดยไม่ต้องทำตามสัญญาได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีทำงานโดยไม่ต้อง ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นฝ่าย ผิดสัญญา ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ สท ๗๗๒๐๑/๑๐๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญา และขอสงวนสิทธิ ในการเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำโดยอาศัยสิทธิตามสัญญาจ้างอันเป็น การกระทำโดยชอบแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานทั่วไปของฝ่ายช่างในการ ตรวจสอบไม้เนื้ออ่อน โดยไม้เนื้ออ่อนจะเป็นไม้ที่ค่อนข้างเหนียว ทำการเลื่อย ไสกบ ตกแต่งได้ง่าย ลักษณะเนื้อไม้มีสีซีดจาง น้ำหนักเบา ขาดความแข็งแรงทนทาน เช่น ไม้จำฉา ไม้กระบาก ไม้จิว ไม้แก้ว ส่วนไม้เนื้อแข็งเป็นไม้ที่มีเนื้อแข็งปานกลาง ทำการเลื่อย ไสกบ ตกแต่งได้ยาก ลักษณะเนื้อไม้มีสีเข้มค่อนข้างแดง มีความแข็งแรงทนทาน เช่น ไม้ตะเคียน ไม้เต็ง ไม้ชิงชัน ถึงแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ส่งหนังสือแจ้งการแก้ไขงานจ้างให้ผู้ฟ้องคดี ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งตรงกับวันที่ผู้ฟ้องคดีขอส่งมอบงานจ้างต่อผู้ถูกฟ้องคดี ก็ตาม ก็ไม่มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีหลุดพ้นจากภาระหน้าที่ตามสัญญาจ้างได้ ผู้ฟ้องคดียังคง ต้องปฏิบัติหน้าที่ทำงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญา การส่งมอบงานจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีผล ทำให้ผู้ฟ้องคดีหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญาได้นั้น จะต้องเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดี ทำงานจ้างโดยถูกต้องตามแบบตามสัญญา และจะต้องเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงาน ตามเวลาที่กำหนดด้วย แต่กรณีนี้ถึงแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้ส่งมอบงานในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งยังอยู่ในระยะเวลาการทำงานตามสัญญาจ้าง แต่เมื่องานดังกล่าวไม่ถูกต้อง ตามสัญญา จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานจ้างโดยถูกต้องตามสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดี ยังคงมีหน้าที่ต้องทำงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญา และส่งมอบงานภายในเวลาที่กำหนด อยู่นั่นเอง ดังนั้น เมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง คือวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดียังไม่ส่งมอบงานจ้างโดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับตามสัญญา จึงเป็นการกระทำโดยอาศัยสิทธิ ตามสัญญาจ้าง อันเป็นการกระทำโดยชอบแล้ว

ผู้ฟ้องคดีชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่าผู้ฟ้องคดีใช้ไม้เนื้ออ่อน ประเภทไม้จิว ไม้จำฉา ในการต่อเติมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดี นั้น ผู้ฟ้องคดี ขอยืนยันว่า ไม้ที่ผู้ฟ้องคดีนำมาใช้ต่อเติมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นไม้ เนื้อแข็ง ไม่ใช่ไม้เนื้ออ่อนประเภทไม้จิวหรือไม้จำฉาแต่อย่างใด เนื่องจากไม้จำฉาจะไม่



/สามารถ...

สามารถใส่ทดแทนให้มีขนาดความหนา ๐.๕ นิ้ว เพื่อใช้สำหรับทำฝ้าเพดานได้ และถ้าใส่ไม้เนื้ออ่อนให้มีขนาดความหนาดังกล่าว จะทำให้ไม้ไม่มีความแข็งแรงทนทานและมีอายุการใช้งานไม่ถึง ๑ ปี ก็จะมีผุพังแล้ว

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขงาน แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการแก้ไขงานจ้าง หรือเจรจาเพื่อหาข้อยุติในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด และข้อเท็จจริงปรากฏตามคำให้การเพิ่มเติมของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีใช้ไม้เนื้ออ่อนประเภทไม้จ๊ว ไม้แก้ว แต่ผู้ฟ้องคดีกลับชี้แจงว่าไม่ได้ใช้ไม้เนื้ออ่อนประเภทไม้จ๊ว ไม้แก้ว หรือไม้เนื้ออ่อนประเภทไม้ฉำฉา หรือไม้จ๊ว แสดงว่าในการทำงานตามสัญญาจ้างครั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ไม้เนื้ออ่อนประเภทไม้แก้ว หรือไม้เนื้ออ่อนประเภทอื่นคละกับไม้เนื้อแข็งจริง ส่วนข้ออ้างว่าขณะที่นำไม้มากองก่อนการก่อสร้างไม่มีผู้ใดทักท้วงนั้นเป็นการยืนยันว่าผู้ฟ้องคดีได้นำไม้เนื้ออ่อนเข้ามาใช้ในงานก่อสร้างตามสัญญาจริง ซึ่งถือเป็นการผิดข้อกำหนดตามสัญญาจ้างและยังสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ยอมรับว่าในการรับจ้างตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสุขาของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีก็ได้นำเอาไม้เชิงชายที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาทำการก่อสร้างสุขา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังตรวจรับงานให้ผ่านและผู้ฟ้องคดีสามารถเบิกจ่ายเงินค่าจ้างได้ แต่กรณีนี้ผู้ฟ้องคดีได้นำไม้ที่มีคุณภาพดีกว่ามาทำการก่อสร้าง แต่กลับไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าจ้างได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างผิดไปจากข้อกำหนดในสัญญา และได้ดำเนินการแก้ไขงานตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้าง หรือยังไม่ได้เจรจาเพื่อหาข้อยุติในเรื่องดังกล่าวเพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาแล้วหรือไม่ การก่อสร้างปรับปรุงอาคารของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตรวจรับงานจ้าง และจ่ายเงินให้เป็นไปตามสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ตรวจรับมอบงานจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภาและสำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ จากผู้ฟ้องคดี และยังไม่เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีนั้น จึงไม่เป็นการผิดสัญญาจ้างที่จะต้องรับผิดชอบกับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด เมื่อได้วินิจฉัยดังกล่าวแล้ว จึงเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ และดอกเบี้ยของเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการต่าง ๆ และค่าเสียเวลาในการติดตามการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนประเด็นการตัดฟ้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า ผู้ฟ้องคดี



/ยังไม่มี...

ยังไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองเนื่องจากต้องเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เพื่อพิจารณาชี้ขาดก่อนตามสัญญาข้อ ๑๙.๑ นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทำคำให้การยื่นต่อศาล โดยมีได้ยื่นคำร้องต่อศาลหรือแสดงความประสงค์ให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีไปดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ หรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้ฟ้องคดีก็มีได้เริ่มดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ อันจะเป็นเหตุให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเพียงแต่ให้การแก้คำฟ้องโดยกล่าวอ้างข้อสัญญาตามข้อ ๑๙.๑ ของสัญญาที่พิพาทมาในคำให้การยื่นต่อศาลเท่านั้น จึงมิใช่เป็นการปฏิบัติหรือแสดงความประสงค์อันจะเป็นเหตุให้ศาลต้องจำหน่ายคดี ศาลจึงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาต่อไปได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำไม้เนื้อแข็งเข้าไปใช้ในการก่อสร้างแล้ว แต่ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ออกแบบในการก่อสร้างไม่ได้ระบุว่าเป็นไม้เนื้อแข็งประเภทใด มีความหนาแน่นเท่าไร หากให้ผู้ฟ้องคดีนำไม้เนื้อแข็งจำพวกไม้มะค่า ไม้ตู้ และไม้แดงเข้าไปทำการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการให้ได้ เนื่องจากไม้จำพวกดังกล่าวเป็นไม้โครงสร้าง ไม่ใช่ไม้ที่ใช้ในการตกแต่ง ซึ่งหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างผ่านไปแล้วเป็นเวลา ๕ ปี ปัจจุบันอาคารหน้ามุขสำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดียังมีสภาพเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด กรณียอมเป็นการแสดงว่าไม้ที่ผู้ฟ้องคดีนำไปใช้ในการก่อสร้างนั้นเป็นไม้เนื้อแข็งจริง ไม่ใช่ไม้เนื้ออ่อนตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวหา นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดียังกระทำการเลือกปฏิบัติต่องานก่อสร้างของผู้ฟ้องคดี กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีเคยจ้างผู้รับเหมารายอื่นเข้าทำการก่อสร้างห้องน้ำ ซึ่งในแบบแปลนการก่อสร้างดังกล่าวได้ระบุให้ใช้ไม้เนื้อแข็งเช่นเดียวกับกรณีของผู้ฟ้องคดี แต่ตามสภาพไม้ของผู้ฟ้องคดีดีกว่าและมีความแข็งแรงกว่า ผู้ถูกฟ้องคดีกลับให้ผู้รับจ้างรายอื่นนั้นผ่านการส่งมอบงานแต่ไม่ยอมตรวจรับงานของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือส่งมอบงานตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าได้มีหนังสือแจ้งให้แก้ไขงานตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยส่งทางไปรษณีย์ในวันเดียวกันกับที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงาน ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และภายหลังที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีได้เข้าไปดำเนินการซ่อมแซมรื้อน้ำและทาสีหน้ามุขของสำนักงานใหม่แล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ยอมเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี



/ขอให้...

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างในการรับเหมาต่อเติมอาคารสำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดี จำนวน ๓๘๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำไม้เนื้ออ่อนกละชนิดมาใช้ในการก่อสร้างจริง ส่วนประเด็นการอ้างว่าระยะเวลาผ่านไปแล้ว ๕ ปี ไม่ยังคงอยู่สภาพเดิมนั้น เนื่องจากการเป็นการก่อสร้างในที่ร่ม (ใต้หลังคา) จึงมีความคงทนอยู่บ้าง จะมีบางส่วนที่เกิดจากน้ำฝนตกลงมาและหลังคาได้เกิดการรั่วตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน แต่ยังมีได้แก้ไขเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น และผู้ถูกฟ้องคดีสามารถออกหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีก่อนหมดสัญญาจ้างหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายกระทำผิดเงื่อนไขสัญญา และยังไม่ได้มีการตรวจรับงาน แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยจนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้แก้ไขงานอีกครั้ง ตามหนังสือ ที่ สท ๗๗๒๐๑/๑๑๒ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และผู้ฟ้องคดีก็จัดทำหนังสือโต้แย้งว่านำไม้มากองก่อนทำการก่อสร้าง ซึ่งมีได้มีเจ้าหน้าที่คนใดโต้แย้ง และผู้ฟ้องคดียืนยันว่าส่งมอบงานในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แล้ว ประเด็นดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ให้ความใส่ใจเนื่องจากไม้ที่ผู้ฟ้องคดีนำมาก่อสร้างนั้นยังกองอยู่ มิได้นำมาประกอบตัวอาคาร และเป็นไม้หลายขนาด จนกระทั่งขณะก่อสร้างจึงได้แจ้งทักท้วงด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษรตามหนังสือ ที่ สท ๗๗๒๐๑/๐๘๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดียังคงเพิกเฉยและมีหนังสือโต้แย้งโดยไม่ยอมดำเนินการใดๆ จนถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาแก้ไขงานและหารือข้อขัดแย้ง แต่ผู้ฟ้องคดีเองกลับเป็นฝ่ายยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ ส่วนการแก้ไขงานของผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นเพียงการนำสีมาทาให้ดูใหม่เท่านั้น มิได้มีการนำไม้เนื้อแข็งเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมแต่อย่างใด

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกฟ้อง

อนึ่ง เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ศาลปกครองสูงสุดได้แสวงหาข้อมูลจากเว็บไซต์ <http://www.wanchaikarnchang.com/> และ <http://forprod.forest.go.th/woodstandard.html> ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของเนื้อไม้มาประกอบการพิจารณาวินิจฉัย และได้แจ้งให้คู่กรณีทราบโดยชอบแล้ว



/ศาลปกครองสูงสุด...

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ
ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุง
ต่อเติมห้องประชุมสภาและอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ พร้อมป้ายโครงการ
จำนวน ๑ ป้าย ในวงเงินค่าจ้างจำนวน ๓๘๙,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๕๑
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยในข้อสัญญาดังกล่าวกำหนดว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องเริ่มทำงาน
ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ สัญญาจ้างดังกล่าวได้แบ่งงานออกเป็น ๔ ส่วน คือส่วนที่ ๑ งานปรับปรุง
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนที่ ๒ งานปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ส่วนที่ ๓ งานต่อเติมมุขหน้าสำนักงานฯ และส่วนที่ ๔ งานปรับปรุงเสาธงชาติ
ซึ่งในระหว่างการก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีบันทึก
ข้อความลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่า ผู้ฟ้องคดีได้ใช้
ไม้เนื้ออ่อนคละชนิดในการก่อสร้างฝ้าเพดานและจั่ว ซึ่งในแบบแปลนตามสัญญาจ้างนั้น
ได้ระบุในรายการประกอบแบบก่อสร้างงานต่อเติมมุขหน้าสำนักงาน (แบบ C-๐๑ ถึง C-๐๓
ของแบบแปลนในการก่อสร้าง) ให้ใช้ไม้เนื้อแข็ง พร้อมทั้งเสนอความเห็นให้ผู้ฟ้องคดี
ต้องดำเนินการแก้ไขงานให้ถูกต้อง ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ สท ๗๗๒๐๑/๐๘๗
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แจ้งทักท้วงขอให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานให้ถูกต้องตามรูปแบบ
ที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ตามหลักฐานใบตอบรับทางไปรษณีย์ ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ
ฉบับลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แจ้งขอส่งมอบงานต่อผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดี
ได้มีหนังสือ ที่ สท ๗๗๒๐๑/๑๐๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า
สัญญาจ้างได้หมดระยะเวลาการทำงานแล้ว และยังไม่ได้รับการส่งมอบงานจ้างจากผู้ฟ้องคดี
ผู้ถูกฟ้องคดีจึงขอสงวนสิทธิการปรับตามสัญญาจ้างในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ เป็นจำนวนเงิน
ค่าปรับวันละ ๓๘๙ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดี
ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แจ้งยืนยันให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่าผู้ฟ้องคดี
ได้ส่งมอบงานแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และได้ดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นไป
ตามแบบแปลนที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดแล้ว จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญา



/ให้แก่...

ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ สท ๗/๗๒๐๑/๑๑๒ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขงานเฉพาะในส่วนที่ผิดไปจากแบบแปลนและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา เพื่อจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีต่อไป ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ต่อมาศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

ข้อเท็จจริงรับฟังยุติแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับจ้างปรับปรุงห้องประชุมและสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ในวงเงินค่าจ้าง ๓๘๙,๐๐๐ บาท มีงาน ๔ ส่วน ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยต้องเริ่มงานในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ขอเข้าดำเนินการตามสัญญาเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๑ และได้ทำงานตามสัญญาทั้งสี่ส่วนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ พร้อมส่งมอบงานในวันเดียวกัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธการจ่ายเงินเนื่องจากงานส่วนที่ ๓ งานต่อเติมมุขหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ผู้ฟ้องคดีใช้ไม้เนื้ออ่อนคละชนิดติดตั้งฝ้าเพดาน ฝ้าชายคา เชิงชาย ซึ่งต่างไปจากสัญญาที่กำหนดให้ใช้ไม้เนื้อแข็ง ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าแก้ไขงานหลายครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉย และนำคดีมาฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าจ้างตามสัญญาต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ คดีมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีประพฤติผิดสัญญาจ้างพิพาทนี้หรือไม่ พิเคราะห์สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ข้อ ๑ และข้อ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงจ้างเหมาให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมและสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ โดยผู้ฟ้องคดีตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้าง และต้องถือปฏิบัติตามแบบก่อสร้าง โดยเฉพาะที่เป็นปัญหาพิพาทในคดีนี้คือ งานต่อเติมมุขหน้าสำนักงานตามแบบ C-๐๑ และ C-๐๓ และใบปริมาณงาน ใบเสนอราคา กำหนดให้งานไม้เชิงชาย งานจั่ว และงานฝ้าเพดานภายนอกและภายในต้องใช้ไม้เนื้อแข็ง แต่เมื่อพิเคราะห์รายงานบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ฉบับลงวันที่ ๑๙ และวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ช่างผู้ควบคุมงานระบุในบันทึกดังกล่าวว่า ผู้ฟ้องคดีนำไม้เนื้ออ่อนคละชนิดเข้าติดตั้งฝ้าเพดาน ฝ้าชายคา เชิงชาย จึงสั่งให้ระงับการดำเนินการก่อสร้างไว้ก่อน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่หยุดดำเนินการ



/และติดตั้ง...

และติดตั้งไม้เนื้ออ่อนตามแบบ C-๐๑ และ C-๐๓ จนแล้วเสร็จ แม้อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แจ้งให้เข้าแก้ไขให้เป็นไปตามสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดียืนยันว่า เป็นไม้เนื้อแข็ง ศาลได้พิเคราะห์ภาพถ่ายบริเวณหน้ามุขตามที่คู่กรณีส่งภาพถ่าย รวมในสำนวนแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ไม้ที่นำมาติดตั้งตามแบบ C-๐๑ และ C-๐๓ มีสีขาว เป็นส่วนใหญ่ ส่วนน้อยเป็นสีน้ำตาล สำหรับไม้สีชาวนั้นโดยทั่วไปเป็นไม้เนื้ออ่อน เติบโตเร็ว มีวงปีกว้างมาก ไม่มีความแข็ง เหมาะแก่การใช้สอยชั่วคราวไม่มั่นคงถาวร ส่วนไม้เนื้อแข็ง เป็นไม้ที่มีวงปีมากกว่าไม้เนื้ออ่อน เพราะเจริญเติบโตช้ากว่าจึงต้องปลุกนานหลายสิบปีจึงจะ นำมาใช้งานได้ ลักษณะโดยทั่วไปมีน้ำหนักมาก เนื้อแน่น สีเข้ม เช่น ไม้สัก ไม้ตะแบก ไม้ประดู่ ดังปรากฏข้อมูลจากเว็บไซต์ <http://www.wanchaikamchang.com/> และ <http://forprod.forest.go.th/woodstandard.html> จากพยานเอกสารบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างประกอบภาพถ่าย ไม้ที่นำมาใช้ในการก่อสร้างและข้อมูลเกี่ยวกับไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็งจาก website ดังกล่าวนำเชื่อว่า ผู้ฟ้องคดีนำไม้เนื้ออ่อนมาเป็นวัสดุในการก่อสร้างงานหน้ามุขต่างไปจากวัสดุที่กำหนดในสัญญาจริง จึงเป็นฝ่ายประพาศผิดสัญญาตามข้อสัญญา ข้อ ๑ และข้อ ๒ จึงจริงตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์คัดค้าน

ประเด็นที่จะพิจารณาต่อไปมีว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญาและไม่เข้าแก้ไขงานตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้ง ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิขอรับเงินค่าจ้างตามสัญญาทั้งหมดหรือไม่ เพียงใด สำหรับคดีนี้ ข้อเท็จจริงรับฟังยุติว่า ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานทั้งสี่ส่วนตามสัญญาจ้างเหมา และปรากฏเฉพาะงานส่วนที่ ๓ งานต่อเติมมุข ก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ใช้วัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา ส่วนงานส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๔ ดำเนินการแล้วเสร็จโดยไม่มีข้อทักท้วงของผู้ควบคุมงาน แม้ตามสัญญาระบุว่า การปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภา และสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาเป็นสัญญาจ้างเหมา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า งานทั้งสี่ส่วนต่างแยกกันก่อสร้างต่อเติมได้ มิใช่ต้องอาศัยการก่อสร้างส่วนที่ ๑ แล้วเสร็จ จึงสามารถก่อสร้างงานส่วนที่ ๒ ส่วนที่ ๓ และส่วนที่ ๔ ได้ ทั้งยังปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีและประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากงานก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีแล้ว ย่อมแสดงว่า ผู้ถูกฟ้องคดียอมรับเอางานก่อสร้างตามผลงานที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบโดยปริยายแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าจ้างงานก่อสร้างส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๔ นี้ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี คงมีเฉพาะงานส่วนที่ ๓ ที่ต้องใช้วัสดุไม้เท่านั้นที่ไม่เป็นไปตามสัญญา จึงเห็นว่า งานในส่วนอื่นนอกจากวัสดุไม้เนื้อแข็ง ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้าง แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่เข้าแก้ไขงานตามหนังสือแจ้ง จนระยะเวลาการจ้างสิ้นสุดลง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่เข้าปฏิบัติงาน



/แก้ไข...

แก้ไขเปลี่ยนเป็นไม้เนื้อแข็งแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีได้ตามสัญญา
 นับถัดจากวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ตามสัญญาข้อ ๑๕ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟ้องคดี
 ไม่เข้าแก้ไขงานจนล่วงเลยเวลาอันสมควรแล้ว และได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติ
 ผิดสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ใช่สิทธิบอกเลิกสัญญา จนผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาล
 เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ กรณีถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีถูกโต้แย้งสิทธิในการรับชำระค่าจ้าง
 ตามสัญญา ทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์ในงานงวดที่ ๑ ถึง
 งวดที่ ๔ ที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบ จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับมอบงานที่ได้ทำโดยปริยาย
 นับแต่วันฟ้องอันเป็นการเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระหนี้ คดีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเรื่อง
 ค่าการงานที่ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระค่าจ้างตามสัญญา เพียงใด เห็นว่า การงานอันผู้ฟ้องคดี
 ได้กระทำให้ และยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ทรัพย์สินประกอบด้วย งานส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒
 ส่วนที่ ๓ และส่วนที่ ๔ แต่ในงานส่วนที่ ๓ คงมีเฉพาะงานฝ้า งานเพดาน และงานจั่วที่ไม่เป็นไป
 ตามสัญญา ซึ่งงานส่วนนี้คำนวณราคาค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ รวมเป็นเงิน ๑๘,๖๗๐.๕๐ บาท จึงเห็นว่า
 ผู้ถูกฟ้องคดีจักต้องชำระเงินค่าจ้างตามสัญญานั้นแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๓๗๐,๓๒๙.๕๐ บาท
 (๓๘๙,๐๐๐ - ๑๘,๖๗๐.๕๐) ส่วนดอกเบี้ยตามคำฟ้องและคำขอนั้น เมื่อศาลได้วินิจฉัยแล้วว่า
 ผู้ถูกฟ้องคดีรับมอบการงานที่ได้ทำนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ย
 ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๓๗๐,๓๒๙.๕๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องวันที่ ๒๒ เมษายน
 ๒๕๕๑ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า หลังจากก่อสร้างเป็นเวลากว่า ๕ ปีแล้ว อาคารหน้ามุข
 สำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดียังมีสภาพเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง ย่อมเป็นการแสดงว่าไม้ที่ใช้
 ในการก่อสร้างเป็นไม้เนื้อแข็ง นั้น เห็นว่า ระยะเวลาที่ผ่านมา ๕ ปี ไม่ได้เป็นการแสดง
 ให้เห็นว่าไม้ที่ใช้เป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมดที่ใช้ในการก่อสร้าง อีกทั้งผู้ฟ้องคดียังได้บอกกล่าว
 ในคำอุทธรณ์ว่า ไม้เนื้อแข็งจำพวกไม้มะค่า ไม้ดู่ และไม้แดงไม่เหมาะจะทำการก่อสร้าง
 เพื่อตกแต่งมุขสำนักงานเพราะเป็นกลุ่มไม้ที่ใช้ทำโครงสร้าง ซึ่งเป็นคำอุทธรณ์ที่ขัดแย้ง
 กันเองโดยไม่อาจสรุปได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้ไม้เนื้อแข็งทั้งหมดทำการก่อสร้างต่อเติมมุข
 สำนักงานหรือไม่ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายพบว่าส่วนที่เป็นไม้ที่ใช้
 ในการก่อสร้างอยู่ภายใต้หลังคามิได้ตากแดดตากฝน ย่อมต้องมีความเสื่อมสภาพ
 หรือเสียหายช้ากว่าไม้ทั่วไปที่ตากแดดตากฝน กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า
 ผู้ถูกฟ้องคดีเลือกปฏิบัติต้องงานก่อสร้างของผู้ฟ้องคดี กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีเคยว่าจ้าง
 ผู้รับเหมารายอื่นเข้าทำการก่อสร้างห้องน้ำ ซึ่งในแบบแปลนระบุให้ใช้ไม้เนื้อแข็งเช่นเดียวกับ



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดี แต่ตามสภาพไม้แล้ว ไม้ของผู้รับเหมารายดังกล่าวมีคุณภาพต่ำกว่าไม้ของผู้ฟ้องคดี แต่กลับได้รับการพิจารณาให้ผ่าน การตรวจรับงานและเบิกค่าจ้างได้นั้น เห็นว่า กรณีดังกล่าว เป็นเรื่อง que ผู้ฟ้องคดีต้องไปว่ากล่าวกับผู้ถูกฟ้องคดีหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างอีกเรื่องหนึ่ง แม้จะได้วินิจฉัยในประเด็นดังกล่าว ก็ไม่อาจทำให้ความเดือดร้อน ของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ได้รับค่าจ้างตามสัญญาหมดสิ้นไปแต่อย่างใด อุทธรณ์ในส่วนนี้จึงไม่อาจ รับฟังได้เช่นกัน

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดี ชดใช้เงินค่าจ้างตามสัญญาเป็นเงินจำนวน ๓๗๐,๓๒๙.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๓๗๐,๓๒๙.๕๐ บาท นับถัดจากวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ม่คำพิพากษา คำขออื่นนอกจากนี้ ให้ยก และ ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งสองศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนแห่งการชนะคดี

นางสิริกาญจน์ พานพิทักษ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

[Signature]

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดชอบ
ในศาลปกครองสูงสุด

[Signature]

ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายสมชาย เอ็มโอช
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

[Signature]

ตุลาการผู้แถลงคดี : นางนฤมล ธรรมครองอาตม์

